壹、出席議員已達法定人數，宣布開會。

貳、回復大會

一、有關114年度臺南市總預算案,尚有民政教育及財經等相關部門預算尚未審查完畢，惟表定議程僅剩兩個半日，為應預算案聯席審查需要，主席提議擇定今日下午回復大會變更議程。

二、經沈震東、Ingay Tali 穎艾達利等議員附議，並經過半數議員同意，回復大會。

參、變更議程

討論變更議程(參閱113年11月19日討論版日程表)，經杜素吟、蔡育輝等議員附議，過半數議員同意，**大會決議：通過。**【詳議事日程表-113年11月19日(下午)大會變更通過】

肆、主席裁示

本會議員均很珍惜變更議程後新增之全日「聯席審查-114年度臺南市總預算暨附屬單位預算案」議程(11月26、27、28日)，爰請各議員儘量於10點半前簽到。

伍、休息至下午1時50分，接續進行聯席審查-114年度臺南市總預算暨附屬單位預算案

臺南市議會第 4 屆第 4 次定期會會議紀錄

第 27 次會

時　　間：中華民國 113 年 12 月 02 日 (一) 10 時 25 分

地　　點：永華議事廳

出席議員： (依席次排序)

林副議長志展、陳昆和、李文俊、周嘉韋、盧崑福、郭信良、吳通龍、黃肇輝、蔡秋蘭
許至椿、王宣貿、蔡麗青、周麗津、蔡宗豪、邱昭勝、沈家鳳、陳秋宏、陳皇宇、郭清華
林美燕、林燕祝、李鎮國、楊中成、李宗霖、曾之婕、陳怡珍、李宗翰、施余興望 Tjakumay Tagaw
謝舒凡、朱正軒、李中岑、Ingay Tali 穎艾達利、陳秋萍、黃麗招、趙昆原、李偉智
蔡筱薇、林依婷、鄭佳欣、蔡蘇秋金、吳禹寰、王家貞、杜素吟、周奕齊、林冠維、郭鴻儀
尤榮智、蔡淑惠、曾培雅、方一峰

列席議員：(依席次排序)

請假議員：(依席次排序)

沈震東、余杞青、李啓維、陳碧玉、蔡育輝

列席人員：

臺南市政府：

市長　黃偉哲
秘書長　方進呈
秘書處處長(代理)　劉啓崇
主計處處長　方盆
財政稅務局局長　李建賢
經濟發展局局長　林榮川
工務局局長　陳世仁
都市發展局局長　徐中強
警察局局長　林國清
消防局局長　李明峯
原住民族事務委員會主任委員　白惠蘭
客家事務委員會主任委員　陳新裕
水利局局長　邱忠川
文化局局長　謝仕淵
研究發展考核委員會主任委員　蒙志成
民政局局長　姜淋煌
環境保護局局長　許仁澤
衛生局局長 李翠鳳
地政局局長　陳淑美
人事處處長 游梅子
政風處處長 高伯陽
勞工局局長 王鑫基
教育局局長 鄭新輝
觀光旅遊局局長　林國華
法制處處長　楊璿圓
社會局局長　盧禹璁
新聞及國際關係處處長　蘇恩恩
交通局局長　王銘德
農業局局長(代理)　陳仲杰
體育局局長　陳良乾

有關機關(構)：

本會：

秘書長 顏昇祺
議事組主任 謝昇毅

法規研究室主任 傅然煇(請假) 編審蔡思德(代理)

主　　席：邱議長莉莉

記　　錄：沈怡華

紀錄內容：

詳如次頁。

散會時間：中華民國 113 年 12 月 02 日 (一)12 時 34 分

壹、出席議員已達法定人數(29 位)，宣布開會。

主席：

臺南市政府黃偉哲市長、方秘書長、各局處首長及新聞媒體好朋友、本會各位議員先進、以及本會顏秘書長所帶領的市議會團隊，大家好！今天是 12 月 2 日（星期一），也是本次定期會第 27 次會。

今日議程為：

一、報告事項：法規報告案、各委會會勘紀錄報告等事項

二、討論事項：審議各項提案、三讀議案第二、三讀會

三、臨時動議

貳、各委員會召集人報告審查意見

一、請民政教育委員會召集人蔡宗豪議員報告。

二、請財經委員會召集人王家貞議員報告。

三、請環保衛生委員會召集人陳皇宇議員報告。

四、請建設委員會召集人邱昭勝議員報告。

五、請保安委員會召集人林美燕議員報告。

六、請工務委員會召集人蔡淑惠議員報告。

七、請法規委員會召集人陳昆和議員報告。

參、報告事項

一、法規報告案(計 36 案：法規查照 1-36)

(一)由民政教育委員會審查：法規查照 2、3、4、5、6、8、9、11、12、13、21、23、26、27、28、33、34、35 號案

審查意見均為同意備查，大會決議：均照審查意見同意備查

(二)由財經委員會審查：法規查照 7、10、30、36 號案

審查意見均為同意備查，大會決議：均照審查意見同意備查。

(三)由環保衛生委員會審查：法規查照 29、31、32 號案

審查意見均為同意備查，大會決議：均照審查意見同意備查。

(四)由建設委員會審查：法規查照 1、22、24、25 號案

審查意見均為同意備查，大會決議：均照審查意見同意備查。

(五)由保安委員會審查：法規查照 14-20 號案

審查意見均為同意備查，大會決議：均照審查意見同意備查。

二、一般報告案(計 6 案)

(一) 民政教育委員會(計 3 案：民政教育備查 1-3)

民政教育備查 1-3 號案，為本會辦理政策及業務宣導之執行情形及後壁區公所辦理台電公司促協金案，審查意見均為同意備查，大會決議：均照審查意見同意備查。

(二) 財經委員會(計 2 案：財經備查 1、2)

財經備查1、2號案，為臺南市政府辦理政策及業務宣導之執行情形，由各相關委員會審查，審查意見均為同意備查，大會決議：均照審查意見同意備查。

（三）建設委員會(計1案：建設備查1)

建設備查1號案為112年臺南市美術館績效評鑑分析報告，審查意見為同意備查，大會決議：照審查意見同意備查。

三、各委員會會勘/公聽會報告(113年6月21日至113年11月30日)(計4件：保安1件、工務2件、法規1件)

大會決議：均為同意備查。

肆、討論事項

一、墊付款案(計24案)

(一)民政教育委員會(計2案：民政教育市提6、7)

民政教育市提6、7號案，聯席審查意見均為同意墊付，大會決議：均照聯席審查意見同意墊付。

(二)財經委員會(計1案：財經市提9)

財經市提9號案聯席審查意見為同意墊付，大會決議：照聯席審查意見同意墊付。

(三)環保衛生委員會(計7案：環保衛生市提4-10)

環保衛生市提4-10號案，聯席審查意見均為同意墊付，大會決議：均照聯席審查意見同意墊付。

(四)建設委員會(計3案：建設市提8-10)

建設市提8-10號案，聯席審查意見均為同意墊付，大會決議：均照聯席審查意見同意墊付。

(五)保安委員會(計2案：保安市提1-2)

保安市提1-2號案，聯席審查意見均為同意墊付，大會決議：均照聯席審查意見同意墊付。

(六)工務委員會(計9案：工務市提7-15)

1、工務市提7-14號案，聯席審查意見均為同意墊付，大會決議：均照聯席審查意見同意墊付。

2、工務市提15號案：

(1)聯席審查意見：①同意墊付。②附加條件: 三井outlet須提出2,500萬配合款的允諾文件方可動支。

(2)大會決議：照聯席審查意見通過。

二、一般提案(計7案)

(一)民政教育委員會(計1案：民政教育市提8)

民政教育市提8號案，為財團法人台南市體育發展基金會114年度預算案，聯席審查意見為照案通過，大會決議：照聯席審查意見通過。

(二)財經委員會(計 3 案：財經市提 6-8)

1、財經市提 6-8 號案，均為財產處分案，其中財經市提 6、7 號案，審查意見均為照案通過，大會決議：均照審查意見通過。

2、財經市提 8 號案：

(1)審查意見：①照案通過。②本案需依公開程序辦理。

(2)大會決議：照審查意見通過。

(三)建設委員會(計 3 案：建設市提 5-7)

1、建設市提 6、7 號案，分別為財團法人台南市文化基金會及財團法人臺南市孔廟文化基金會 114 年度預算案，聯席審查意見均為照案通過，大會決議：均照聯席審查意見通過。

2、建設市提 5 號案：

(1)聯席審查意見：①照案通過。②南市美術館（收入）第 37 頁，政府公務預算補助收入 8,993 萬元，附加條件：請美術館應完成內部稽核及改正後，方可動支。

(2)大會決議：照聯席審查意見通過。

三、議員提案(計 615 案)

(一)民政教育委員會(計 122 案：民政教育議提 1-122)

1、民政教育議提 1-65、68-122 號案，審查意見均為照案通過、函送市府研辦及請議會研辦，大會決議：均照審查意見通過。

2、民政教育議提 66 號案：

(1)審查意見：照案通過。

(2)大會決議：①併臨時動議 2 號案及本會議員建議事項辦理。②請臺南市政府教育局、勞工局、法制處等與臺南市教育產業工會展開對話，就會務給假事宜進行討論與協調，並於下次臨時會(12 月 10 日)由副市長列席，提向大會報告。

3、民政教育議提 67 號案：

(1)審查意見：照案通過。

(2)大會決議：①照審查意見通過。②本案相關單位除教育局外，亦納入社會局及工務局。

(二)財經委員會(計 103 案：財經議提 1-103)

1、財經議提 1-3、5-103 號案，審查意見均為函送市府研辦或照案通過，大會決議：均照審查意見通過。

2、財經議提 4 號案：

(1)審查意見：①照案通過。②請經發局針對天然氣、水、電管線破裂或故障時，建立通報平台以利公用事業單位於接獲事故通知後 30 分鐘內上傳資訊，以利民眾知悉。如涉及系統費用應由公用事業單位分擔。

(2)大會決議：照審查意見通過。

(三)環保衛生委員會(計 69 案：環保衛生議提 1-69)

環保衛生議提 1-69 號案，審查意見均為照案通過或函送市府研辦，大會決議：均照審查意見通過。

(四)建設委員會(計 36 案：建設議提 1-36)

建設議提 1-36 號案，審查意見均為函送市府研辦或照案通過，大會決議：均照審查意見通過。

(五)保安委員會(計 103 案：保安議提 1-103)

保安議提 1-103 號案，審查意見均為函送市府研辦或照案通過，大會決議：均照審查意見通過。

(六)工務委員會(計 182 案：工務議提 108-289)

工務議提 108-289 號案，審查意見均為照案通過或函送市府研辦，大會決議：均照審查意見通過。

伍、人民請願案(計 2 案：保安人民請願 1、工務人民請願 1)

一、保安人民請願 1 號案　請願人：郭○霖

案由：請修正「臺南市爆竹煙火施放管制自治條例」。

(一)審查意見：函送市府研辦。

(二)大會決議：照審查意見通過。

二、工務人民請願 1 號案　請願人：郭○霖

案由：請求儘速訂定違章建築強制拆除收費標準自治條例或轉請市府以法規命令訂定收費標準。

(一)審查意見：函送市府研辦。

(二)大會決議：照審查意見通過。

陸、專案報告委員會結論(計 2 案：建設專案報告 1、保安專案報告 1)

一、建設專案報告 1

2024 臺南 400 期中成果報告暨 2025 府城建城 300 規劃報告

(一)委員會結論：

1、2024 臺南 400 系列活動，以台灣燈會、台灣文博會、台灣設計展等三大國家級展會為軸心，串起全年度帶狀動態與靜態文化行動，不僅獲國內、外眾多媒體的報導肯定，亦吸引國際外賓訪團、駐臺使節多次來訪臺南，成功拓展城市外交，向國際社會行銷臺南，更有效提高市民對家鄉城市的認同感與光榮感；惟 2024 即將結束，仍請市府持續加強宣導行銷，俾持續推升造訪本市觀光人次及創造整體經濟效益。

2、臺南 400 期間由市府各局處所辦理之八大主題展覽、完成修復之文化資產及相關硬體設施，留作各常態展部分，請市府妥為運用與宣傳，積極推動古蹟歷建之活化運用，俾延續其觀光效益。

3、市府籌辦 2025 年府城建城 300 系列活動，應汲取臺南 400 籌辦之經驗，努力爭取中央經費及資源挹注，加強臺南城內、城外連結，規劃整體行銷宣傳策略，打造府城建城 300 年之創新亮點。

4、今日本會各位議員針對2024臺南400和2025府城建城300之相關問題與提出多項寶貴建議，請市府詳加檢討納入規劃辦理。

(二)大會決議：

照委員會結論通過。

二、保安專案報告1

臺南市大眾運輸系統含臺鐵及捷運系統高架、地下化財務規劃及經費來源

(一)本次專案報告無做成會議結論。

(二)本專案報告題目著重財務規劃及經費來源，應安排財稅局及主計處統籌報告，當日安排較不恰當，未來力求改進。

柒、三讀議案第二、三讀會(計3案：第5次臨時會法規議提1、第3次定期會法規議提1、法規市提1)

一、 第5次臨時會法規議提1

提案人：周嘉韋、林依婷、蔡筱薇、李宗翰、朱正軒、郭鴻儀

連署人：林志展、黃肇輝、王宣貿、蔡麗青、邱昭勝、沈家鳳、陳皇宇、陳怡珍、施余興望 Tjakumay Tagaw、黃麗招、鄭佳欣、蔡蘇秋金

案由：制定「臺南市騎樓管理使用自治條例」草案，敬請審議。

(一)法規委員會審查意見：

1、照113年10月17日草案修正版本修正通過，送政黨協商，詳審查結果對照表。

2、名稱修正為「臺南市騎樓地使用管理自治條例」。

3、第四條 Ingay Tali 穎艾達利議員保留大會發言權。

(二)113年度政黨黨團協商第5次會議結論(113年11月25日)：

1、有關開放騎樓停放機慢車部分，臺南市政府刻正研議依道路交通管理處罰條例及參考其他縣市做法，預計於今(113)年12月初完成公告，明年1月1日正式實施。

2、本案俟明(114)年1月1日起開放騎樓停放機慢車實施情形，再於明年第1次會期提會討論。

(三)大會決議：(照政黨黨團協商結論通過)

1、有關開放騎樓停放機慢車部分，臺南市政府刻正研議依道路交通管理處罰條例及參考其他縣市做法，預計於今(113)年12月初完成公告，明年1月1日正式實施。

2、本案俟明(114)年1月1日起開放騎樓停放機慢車實施情形，再於明年第1次會期提會討論。

二、 第3次定期會法規議提1

提案人：蔡育輝、吳禹寰、杜素吟、趙昆原、方一峰、王宣貿、謝舒凡、陳昆和

連署人：陳怡珍、林美燕、林燕祝、林冠維、李中岑、周奕齊、曾之婕、蔡宗豪、李啓維、陳秋萍、余杞青、陳皇宇、陳碧玉、李偉智、周麗津

案由：「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」第五條修正草案，敬請審議。

(一)法規委員會審查意見：

1、本條文新增第八款修正通過，送政黨協商。

2、詳審查結果對照表。

(二)113 年度政黨黨團協商第 5 次會議結論(113 年 11 月 25 日)：本案自治條例第五條經政黨協商，同意通過第一項第八款新增修訂為：本市轄內經目的事業主管機關指定為重要民俗之場所或核心儀式空間周界最短距離一千五百公尺以上，不適用第五款之規定。

(三)二讀會決議：(照審查意見通過)

1、本條文新增第八款修正通過。

2、條文修訂為：本市轄內經目的事業主管機關指定為重要民俗之場所或核心儀式空間周界最短距離一千五百公尺以上，不適用第五款之規定。

(四)三讀會決議：照二讀會決議通過。

三、 第 4 次定期會法規市提 1　提案單位：臺南市政府衛生局

案由：擬具「臺南市新型菸品危害防制自治條例」部分條文修正草案，敬請審議。

(一)法規委員會審查意見：

1、原案退回。

2、請衛生局研議廢止原制訂之自治條例，遵中央法規辦理。

3、如局處研議修法，請局處提供國際菸害防制的作法及年齡限制資料。

(二)大會決議：(照審查意見通過)

1、原案退回。

2、請衛生局研議廢止原制訂之自治條例，遵中央法規辦理。

3、如局處研議修法，請局處提供國際菸害防制的作法及年齡限制資料。

捌、其他報告事項(114 年度各種委員會名單)(詳附錄)

大會決議：通過並予以備查。

玖、臨時動議(計 2 案：臨時動議 1-2)

一、臨時動議 1　動議人：邱昭勝

附議人：邱議長莉莉、沈家鳳、黃麗招、陳秋宏、楊中成、朱正軒、蔡蘇秋金、周嘉韋、林依婷

案由：綠鬣蜥為有害外來物種，沒有天敵且繁殖快速，嚴重衝擊我國野生環境及農業經濟。建請農業局強烈表達立場，函請農業部將綠鬣蜥排除在《野生動物保育法》適用範圍之外，透過人類經濟活動之捕捉及合宜利用，有效遏制有害外來物種之族群擴張。

大會決議：請農業局向農業部反映。

二、臨時動議2　動議人：朱正軒

附議人：邱議長莉莉、李宗翰、李啓維、陳皇宇、李宗霖、沈震東、蔡筱薇、蔡麗青、施余興望 Tjakumay Tagaw

案由：因本次會期民政教育類議員提案第66號案：「請於教師法修正通過取得法源依據前，確實依據監察院2014年8月14日103教正15糾正案，禁止給予教師擔任教育產業工會、教師工會、教師會之理監事會務假。」案由及說明引用法規錯誤，恐使行政機關及學校陷於觸犯工會法第35條第1項第1款、第5款之「雇主不當勞動行為」，並首開先例，使臺南市成為全國第一個因為議會決議構成雇主不當勞動行為的地方自治團體，為確保師生權益，並使教育局、各校與臺南市教育產業工會間之會務假約定於法有據，建請教育局督促各校（學校為雇主）或由各校委由校長協會（雇主團體），儘速與工會召開勞資會議簽訂團體協約。

大會決議：

(一)併民政教育議提66號案及本會議員建議事項辦理。

(二)請臺南市政府教育局、勞工局、法制處等與臺南市教育產業工會展開對話，就會務給假事宜進行討論與協調，並於下次臨時會(12月10日)由副市長列席，提向大會報告。

壹拾、變更議程

一、基於114年度臺南市總預算尚未審查完畢，第5次政黨黨團協商會議(11月25日)亦取得共識及結論，為使預算審查順利接續進行，本會第7次臨時會訂於12月10日至19日，為期10日，繼續於永華議事廳召開。

二、因本會期其他各項議案於今日均已審議完畢，主席提議將明(12月3日)日之議程變更為蒐集議案資料。

三、經周嘉韋、朱正軒等議員附議，過半數議員同意，**大會決議：議程變更通過。**(詳變更後議事日程表)

壹拾壹、散會